

Banque africaine de développement

Marchés Publics Durables

Guide



Département des services fiduciaires et de l'inspection (SNFI)
Banque africaine de développement (www.afdb.org)
Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)
5 Avenue Joseph Anoma
01 B.P. 1387, Abidjan 01
Côte d'Ivoire
E-mail : procurementpolicy@afdb.org

Ce document est protégé par le droit d'auteur.

Le présent document ne peut être utilisé ou reproduit qu'à des fins non commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris et sans réserve, la revente, l'accès payant, la redistribution ou l'élaboration des œuvres dérivées, telles que des traductions non officielles du présent document, est interdite.

PREFACE

Le présent Guide est proposé dans le but d'aider le personnel de la Banque, les emprunteurs et les bénéficiaires principaux de la Banque à intégrer de manière adéquate les considérations de durabilité lors de la préparation des dispositions relatives à la passation de marchés pour les projets entièrement ou partiellement financés par la Banque ou par des fonds administrés par la Banque. Ce Guide reflète l'approche axée sur les risques telle que prévue dans la Politique de passation de marchés de la Banque, afin de s'assurer que les arrangements pris en matière de passation de marchés soient adaptés à l'objectif recherché, consistant à obtenir un rapport qualité/prix optimal. En plus de contribuer stratégiquement à la promotion du développement des industries locales, la nécessité de prendre en compte la durabilité dans la passation des marchés publics constitue un but essentiel de l'Objectif de développement durable (ODD) 12.

Il est conseillé aux utilisateurs de ce Guide de se familiariser avec les sections D4.2.31 et D4.2.32 du Volume 1, Partie A de l'OPM ainsi qu'avec l'annexe D3 du Volume 3, Partie A de l'OPM qui traite de ce sujet. Ce Guide fait partie de la Boîte à outils de la passation de marchés relevant du Cadre de Passation de Marchés de la Banque.

Remerciements

La Banque remercie sincèrement Mme Jellie Molino, Juriste Experte en Marchés Publics Durables, et Mr. Farid Yaker du Programme des Nations Unies pour l'Environnement pour la revue des pairs et leurs suggestions qui ont permis d'améliorer ce document.

TABLE DES MATIERES

Préface.....	4
Acronymes	6
Section I. Introduction aux marchés Publics Durables	7
Objet.....	7
Qu'entend-on par Marchés Publics Durables ?	7
Pourquoi entreprendre des Achats Publics Durables ?	9
Section II. La Durabilité dans le Cadre de Passation de Marchés de la Banque.....	10
Dispositions relatives à la Durabilité.....	10
Conditions, Rôles et Responsabilités.....	12
Section III. Outils d'évaluation de la durabilité	13
Module de la MAPS sur l'Achat Public Durable	13
Pilier I. Cadre législatif, réglementaire et politique	14
Pilier II. Cadre institutionnel et capacité de gestion	14
Pilier III. Activités d'acquisition publique et pratiques du marché	15
Pilier IV. Responsabilité, intégrité et transparence du système.....	15
L'Approche du PNUE pour l'élaboration de politiques et de plans d'action sur les APD	15
Section IV. Durabilité dans le Cycle de Passation de Marchés	16
Section V. Méthodes de Passation de Marchés dans le cadre des APD.....	20
Coût du Cycle de Vie	21
Offre Économiquement la Plus Avantagée (OEPA)	23
Annexe 1 – Système d'indicateurs de la MAPS sur l'APD	24
Annexe 2 - L'Approche du PNUE dans la Mise en œuvre des Achats Publics Durables	25
Étape 1 – Définition du projet, établissement du modèle de gouvernance et formation.....	25
Étape 2 – Évaluation de l'état des lieux ; examen juridique, exercice de hiérarchisation et analyse de l'état du marché.....	25
Étape 3 – Planification stratégique – Création d'une politique et d'un plan d'action	28
Étape 4 – Formation	28
Étape 5 - Mise en place des APD tout au long du cycle de passation de marchés	28
Annexe 3 – Étude de Cas : Coût Total de Possession (CTP)	30
Annexe 4 – Étude de cas : Exemple d'exigences et critères de notation aux points.....	31
Annexe 5 – Étude de cas : Performances en matière de CO ₂ et Impact Environnemental	33
Annexe 6 – Documents de référence	35

Acronymes

APD	Achat Public Durable
DAO	Documents d'Appel d'Offres
DTAO	Documents Types d'Appel d'Offres
ESRP	Passation de marchés respectueuse de l'environnement et socialement responsable
ISO	Organisation internationale de normalisation
MAPS	Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés
MAPS APD	Module MAPS sur les Achats Publics Durables
ODD	Objectifs de Développement Durable
OPM	Manuel des Opérations de Passation de Marchés
PME	Petites et Moyennes Entreprises
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
SPME	Système de passation de marchés de l'emprunteur
VfM	Rapport qualité /prix optimal (Value for Money)

SECTION I. INTRODUCTION AUX MARCHES PUBLICS DURABLES

Objet

1. Les marchés publics constituent un élément stratégique de l'économie des pays membres régionaux de la Banque. Le niveau des dépenses concernées, s'il est géré de manière adéquate et stratégique à travers un processus adéquat de passation de marchés, peut produire des résultats et un impact économiques et sociaux importants. Le présent Guide est une introduction aux marchés publics durables et vise principalement à orienter le personnel de la Banque et les professionnels impliqués dans la mise en œuvre des projets financés par la Banque. Il fournit des informations, des conseils pratiques et un appui sur la manière d'intégrer les considérations de durabilité au niveau du projet lors de la planification de la passation de marchés et de la mise en œuvre du contrat.

Qu'entend-on par Marchés Publics Durables ?

2. L'achat durable (ou achat responsable) est défini comme un « *processus qui conduit les organisations à satisfaire leurs besoins en biens, services, travaux et prestations diverses en prenant en compte l'approche du cycle de vie ainsi que les bénéfices que peut en tirer non seulement l'organisation, mais également la société et de l'économie dans leur ensemble, tout en minimisant les dommages causés à l'environnement.*¹ ». Il devient un achat public durable (APD) lorsque l'organisation ou l'entité contractante est une organisation publique ou l'un de ses organismes ou l'une de ses agences.

3. L'APD soutient les Objectifs du développement durable, qui est décrit par le Rapport Brundtland de 1987 de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement de l'Organisation des Nations unies comme « *un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.* ». En effet, la cible 12.7 de l'Objectif 12 qui vise à établir les modes de consommation et de production durables dans les Objectifs de développement durable (ODD) au cœur de l'Agenda 2030 souligne la nécessité de « *promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales* ». L'APD peut être un outil pour établir des synergies entre les trois piliers du développement durable en vertu du principe de bonne gouvernance :

¹ Source : Procuring the Future (Des achats pour l'avenir) – Rapport du groupe de travail britannique sur les achats durables, juin 2006. Cette définition a été adoptée par le Groupe de Travail de Marrakech sur les Achats Publics Durables.

- (i) Viabilité économique
 - Rapport qualité/prix optimal (VfM)
 - Croissance économique
 - Création d'emplois
 - Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME)
 - Intégration environnementale et sociale
 - Coût total de possession (CTP) et Coût du cycle de vie (CCV)
 - etc.
- (ii) Équilibre environnemental
 - Utilisation efficace des ressources naturelles
 - Maintien de la qualité des écosystèmes (air, eau et terre)
 - Conservation de la biodiversité
 - Réduction de l'empreinte écologique
 - Énergies alternatives
 - etc.
- (iii) Progrès social
 - Protection des droits de l'homme
 - Réduction de la pauvreté, de la faim et des inégalités
 - Sécurité alimentaire
 - Travail et conditions de vie décentes
 - Santé et sécurité
 - Égalité des sexes
 - etc.

4. L'APD est une pratique d'acquisition stratégique qui intègre des considérations de durabilité tout au long du processus d'acquisition afin d'obtenir un rapport qualité/prix optimal dans la réalisation des objectifs de développement. Les APD sont aujourd'hui largement reconnus comme un « levier stratégique pour l'innovation et l'amélioration des performances en matière de durabilité des organisations aussi bien publiques que privées à travers le monde ».²

5. L'APD n'est toutefois pas obligatoire pour les projets financés par la Banque. Le recours à l'APD demeure à la discrétion de l'emprunteur. La Banque encourage cependant les emprunteurs à envisager activement l'APD et suggère l'application de considérations de durabilité, lorsque cela est approprié.³

² PNUE, Panorama mondial des achats publics durables, 2017, p. ix.

³ Voir, par exemple, le cas du gouvernement de Numbia à l'annexe 5.

Pourquoi entreprendre des Achats Publics Durables ?

L'APD consiste à intégrer les facteurs sociaux et environnementaux aux critères économiques dans la prise de décisions. Les avantages associés à la pratique de l'APD sont notamment les suivants :

- ✓ Maximiser les avantages socio-économiques et financiers
 - a) Promotion des industries nationales ou régionales
 - b) Création d'emplois
 - c) Transfert de connaissances et de technologies
 - d) Autonomisation des groupes à risque et des minorités
 - e) Développement des capacités des marchés à fournir des solutions durables
 - f) Amélioration de la demande de solutions durables qui, à leur tour, augmentent la compétitivité du marché
 - g) Stimulation de l'innovation (création de marchés pour de nouveaux produits et services)
 - h) Encouragement de la consommation durable
 - i) Économies de coûts à long terme grâce à l'application de la méthode du coût du cycle de vie
 - j) Réduction des coûts d'élimination ou de mise au rebut
- ✓ Renforcement de la gestion des risques
 - k) Cartographie des menaces et des opportunités en matière de durabilité économique, environnementale et sociale
 - l) Élaboration d'approches pour la gestion de ces risques.
- ✓ Promotion des moyens adaptés pour répondre aux attentes croissantes des parties prenantes - Outre les exigences établies par la Banque dans son Cadre de Passation de Marchés, la nécessité de prendre en compte la durabilité dans les marchés publics constitue un élément clé de l'ODD 12. L'adoption des APD dans les projets financés par la Banque peut contribuer à accroître le nombre de pays qui mettent en œuvre les politiques et les plans d'action des APD, qui est un indicateur spécifique de la cible 12.7.1 de l'ODD 12.

SECTION II. LA DURABILITE DANS LE CADRE DE PASSATION DE MARCHES DE LA BANQUE

6. La Politique de passation de marchés de la Banque repose sur la vision ci-après: *« Le Cadre de passation de marchés appuie les opérations financées par la Banque et améliore les systèmes de passation de marchés des pays membres régionaux, afin que ces derniers bénéficient d'une utilisation optimale des ressources, en se fondant sur des principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et d'équité qui se soutiennent et se renforcent mutuellement. Ce résultat est obtenu grâce à des processus et des procédures concurrentiels, équitables et transparents ».*

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DURABILITE

7. La Politique de passation de marchés de la Banque comporte des dispositions spécifiques relatives aux exigences de durabilité qui peuvent être prises en compte dans les opérations financées par la Banque. Les principales dispositions sont les articles 8.12 et 8.10, qui sont décrits dans les encadrés ci-après.

Article 8.12 de la Politique

La Banque reconnaît que les emprunteurs peuvent être amenés à demander certains types de produits ou processus de production dotés de caractéristiques qu'ils estiment nécessaires ou souhaitables dans le cadre de leurs politiques environnementales et/ou sociales. Cela comprend en particulier la promotion de produits « écologiques » ou énergétiquement efficaces à travers des politiques nationales de passation des marchés favorisant une utilisation finale durable, encourageant l'innovation dans l'industrie ou exigeant des normes de production plus équitables. Après évaluation des dispositions environnementales et sociales des politiques de passation des marchés des emprunteurs, la Banque peut accepter que les conditions de sélection et/ou critères d'évaluation des offres exigent des produits, travaux et services de conseil « écologiques » ou durables, et une sensibilité au genre. Ces conditions de sélection et/ou critères d'évaluation qualitatifs doivent toutefois s'inscrire objectivement dans des méthodologies et procédures reconnues à l'échelle internationale et acceptées dans le secteur, pour garantir un processus de sélection et/ou d'évaluation des offres juste et équitable. En évaluant l'acceptabilité de critères de passation des marchés respectueuse de l'environnement et socialement responsable (ESRP) dans les conditions de sélection et/ou critères d'évaluation des offres, la Banque examinera soigneusement les différentiels de prix, le nombre de fabricants ou fournisseurs situés dans un pays déterminé ou la région africaine, ainsi que l'impact sur les marchés de l'exclusion de certains produits ou fournisseurs ou de la limitation de l'éligibilité à un groupe sélectionné de produits ou catégories de soumissionnaires qualifiés d'« écologiques ».

Article 8.10 de la Politique

Dans certaines situations et conditions particulières, la Banque peut envisager d'accepter les dispositions de réglementations nationales de passation des marchés des PMR qui promeuvent ou encouragent le développement des industries locales en appliquant des marges de préférence nationales (ou régionales), des « mises en réserve », des « compensations », des régimes préférentiels ou des approches novatrices similaires dans le cadre d'opérations financées par la Banque. La Banque examinera ces dispositions et régimes afin de déterminer s'ils respectent les principes fondamentaux des politiques et ne compromettent pas indûment les critères de base d'économie, d'efficacité, d'efficacité et d'équité.

8. De même, l'article 8.11 prévoit que *« le transfert de connaissances est un facteur essentiel du développement et la Banque encourage sa prise en compte en tant que principe dans tous les processus de passation des marchés. »*. Il s'agit notamment de dispositions dans les documents de sollicitation obligeant et rémunérant les entrepreneurs pour le transfert de connaissances à leurs partenaires et/ou sous-traitants locaux, et exigeant des fournisseurs qu'ils fournissent une formation à leurs homologues locaux, etc.

9. En outre, la Banque, au paragraphe 1.6.6. sur la durabilité dans la Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation de marchés (2015), reconnaît que les pays emprunteurs utilisent généralement les marchés publics pour promouvoir la durabilité en vue d'améliorer la vie et le bien-être de leurs citoyens ou de protéger l'environnement. Les instruments communs de durabilité comprennent la prise en compte de l'ESRP, des marges préférentielles, du contenu local, des marchés réservés, des compensations, des dispositions dans le droit du travail pour encourager des salaires équitables et des politiques sensibles à la dimension genre. La durabilité peut impliquer des approches innovantes en matière de passation de marchés et l'utilisation de produits ou de fournisseurs spécifiques. La Banque s'assure que les demandes de l'emprunteur concernant l'inclusion d'exigences de durabilité (i) sont conformes à ses propres politiques et (ii) qu'elles sont sans incidence négative sur les principes de passation de marchés.

Les différentes dispositions sur les marchés publics durables dans la Politique de passation de marchés sont généralement détaillées dans la Partie A, Volume 1 (D4.2.31 et D4.2.32) et Volume 3 (annexe D3) du Manuel des opérations de passation de marchés (OPM). Les considérations socio-économiques que les gouvernements peuvent utiliser stratégiquement dans les marchés publics sont reflétées dans ce qui suit :

- Les exigences prescrites par la loi, y compris les conventions internationales (telle que l'interdiction du travail des enfants). Elles sont généralement incluses dans les exigences relatives aux marchés publics, car la non-conformité (c'est-à-dire le

non-respect de ces exigences) est considérée comme une dérogation importante. La Banque accepte ces exigences sur la base des lois ou réglementations nationales ;

- Les exigences spécifiques qui peuvent être évaluées sur la base de critères binaires (oui/non) aux fins de conformité, telles que la conformité à certaines certifications ISO, ou des exigences crédibles en matière d'éco-étiquetage. La Banque accepte ces exigences à condition qu'elles soient reconnues à l'échelle internationale et non discriminatoires ;
- Les besoins qui peuvent être évalués financièrement à l'aide d'une analyse coûts-avantages. Par exemple, dans un projet d'énergie renouvelable, les exigences socio-économiques sont acceptables lorsque le coût des solutions proposées peut être ajusté pour tenir compte des avantages en termes de durabilité, tels que la réduction des émissions de carbone. Les critères et la méthode d'analyse devraient être clairement énoncés dans le Dossier d'appel d'offres (DAO).

CONDITIONS, ROLES ET RESPONSABILITES

10. L'application des exigences de durabilité dans les opérations de la Banque doit être à l'initiative de l'emprunteur et doit être acceptée par la Banque lors de l'évaluation et des négociations du projet. La suggestion de l'emprunteur de prendre en compte les exigences en matière d'APD doit être basée sur ses politiques de passation de marchés et de durabilité. Il incombe à l'emprunteur d'entreprendre l'évaluation nécessaire des APD, avec l'aide de la Banque, le cas échéant, afin de mettre en place une politique ou un cadre en la matière.

11. La Banque veille à ce que les demandes des emprunteurs visant à inclure des exigences de durabilité soient (i) conformes à leurs propres politiques et (ii) sans incidence négative sur les autres principes de passation de marchés (en l'occurrence la compétition, l'équité, l'intégrité et la transparence, etc.). La Banque examinera ces dispositions et régimes afin de déterminer s'ils respectent les principes fondamentaux des politiques et ne compromettent pas indûment les critères de base d'économie, d'efficience, d'efficacité et d'équité. En évaluant l'acceptabilité des critères de l'ESRP dans les exigences de qualification et/ou les critères d'évaluation des offres, et tel qu'indiqué à l'article 8.12 de la Politique, la Banque examinera soigneusement les différentiels de prix, le nombre de fabricants ou de fournisseurs situés dans un pays déterminé ou dans la région africaine, ainsi que l'impact sur les marchés de l'exclusion de certains produits ou fournisseurs ou de la limitation de l'éligibilité à un groupe sélectionné de produits ou catégories de soumissionnaires qualifiés d'« écologiques ».

12. Les exigences de durabilité convenues doivent être spécifiées dans l'Accord de financement afin d'être applicables.

SECTION III. OUTILS D'EVALUATION DE LA DURABILITE

13. L'objectif de cette section est d'examiner les outils d'évaluation généralement utilisés pour définir des stratégies et des politiques de durabilité dans les marchés publics. Pour ce faire, cette section se concentre sur les deux outils d'évaluation facilement accessibles pour l'APD, à savoir, (a) le Module de la Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés sur les Achats Publics Durables (Module de la MAPS sur les APD), qui constitue une approche standard d'évaluation de l'APD, et (b) l'Approche du PNUE pour l'élaboration de politiques et de plans d'actions en matière des Achats Publics Durables (Approche du PNUE sur les APD).

MODULE DE LA MAPS SUR L'ACHAT PUBLIC DURABLE

14. La Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation de marchés (MAPS) a pour objectif de fournir un outil harmonisé pouvant être utilisé dans l'évaluation des systèmes de passation de marchés. La méthodologie est conçue pour permettre à un pays donné de conduire une évaluation de son système de passation de marchés afin d'en déterminer les forces et les faiblesses et de lancer au besoin des réformes pour l'améliorer. Les résultats aident également les partenaires extérieurs à déterminer le niveau de risques pour les opérations qu'ils financent notamment lorsque l'utilisation du système national est prévue.

15. Le module de la MAPS sur les APD est proposé comme un outil harmonisé dans l'évaluation des APD. Pour être plus efficace, il est recommandé de disposer d'une évaluation complète de la MAPS avant d'appliquer l'outil MAPS sur les APD. Cela permettra d'examiner également les domaines transversaux (par exemple, les mécanismes de recours, l'éthique, les mesures de lutte contre la corruption, etc.), qui peuvent ne pas être couverts de manière adéquate et spécifique par une évaluation MAPS sur les APD.

16. L'approche utilisée dans la MAPS sur les APD privilégie l'intégration des trois piliers du développement durable (économique, social et environnemental) dans la fonction de passation de marchés. Le module de la MAPS sur les APD vise à :

- ✓ permettre à un pays d'évaluer son cadre juridique et institutionnel, ses opérations et ses pratiques de marché, ainsi que la responsabilité, l'intégrité et la transparence de l'APD ;
- ✓ identifier les forces et les faiblesses de l'APD ;
- ✓ faciliter la mise en œuvre des réformes pour faire progresser l'APD ;
- ✓ servir de complément à l'évaluation MAPS de base ;
- ✓ intégrer les outils existants relatifs à l'APD ; et

✓ soutenir la mise en œuvre de l'indicateur ODD 12.7⁴ et ses objectifs connexes.

17. Le module de la MAPS sur les APD couvre les questions suivantes dans une perspective de durabilité :

- Cadre juridique, réglementaire et politique ;
- Dispositions institutionnelles et coordination interministérielle ;
- Plans stratégiques pour la mise en œuvre de l'APD et le renforcement des capacités ;
- Cycle d'achat durable ;
- Les opérations d'achat durable ;
- Engagement du secteur privé et des autres parties prenantes ;
- Contrôles, évaluations et rapports ;
- Éthique ;
- Sensibilisation, communication et vulgarisation ; et
- Réseautage.

18. Le module MAPS sur les APD comprend 29 indicateurs subsidiaires, basés sur les quatre piliers de la méthodologie MAPS, et sont exprimés en termes qualitatifs et/ou quantitatifs selon le cas. L'évaluation examine les indicateurs suivants de l'APD :

Pilier I. Cadre législatif, réglementaire et politique

- (i) Le cadre législatif des marchés publics couvre les principes des achats publics durables ;
- (ii) Les règlements et les outils de mise en œuvre soutiennent les achats publics durables, et
- (iii) La politique et la stratégie du pays sur les achats publics durables fournissent un cadre propice à la mise en œuvre des achats durables.

Ces indicateurs examinent (1) si le cadre juridique existant comprend des dispositions adéquates et claires pour soutenir efficacement la mise en œuvre des achats publics durables, (2) dans quelle mesure la durabilité a été intégrée dans les instruments et outils réglementaires qui complètent la loi et contribuent à rendre les achats publics durables opérationnels, et (3) si la politique et la stratégie de l'emprunteur sur les achats publics durables fournissent un cadre favorable à la transformation du système national de marchés publics en un système plus durable.

Pilier II. Cadre institutionnel et capacité de gestion

- (iv) Les achats durables sont intégrés dans le système de gestion des finances publiques ;
- (v) Le pays dispose d'institutions chargées des APD ;

⁴ Objectif de Développement Durable (ODD) 12.7: Promouvoir des pratiques durables dans le cadre de la passation des marchés publics, conformément aux politiques et priorités nationales.

- (vi) Les politiques et les stratégies des entités adjudicatrices adoptent les APD ;
- (vii) Les achats durables sont intégrés dans un système d'information efficace ; et
- (viii) Le système des marchés publics a une forte capacité à développer et à accélérer le passage à des achats publics plus durables

Ces indicateurs portent sur (1) la mesure dans laquelle le système de passation des marchés publics est intégré dans le système de gestion des finances publiques, (2) si l'emprunteur dispose d'institutions chargées des achats publics durables, (3) si les politiques et stratégies de l'emprunteur intègrent les achats publics durables, (4) comment les achats publics durables sont intégrés dans un système d'information efficace, et (5) si le système de passation des marchés publics de l'emprunteur a une forte capacité à développer et accélérer le passage à des marchés publics plus durables.

Pilier III. Activités d'acquisition publique et pratiques du marché

- (ix) Les pratiques d'achat durables atteignent les objectifs fixés ; et
- (x) Le secteur privé contribue à un marché d'achat plus durable.

Ces indicateurs examinent l'efficacité, la transparence et l'efficacité opérationnelles du système de passation de marchés de l'emprunteur au niveau de l'entité chargée de la mise en œuvre qui est responsable de la gestion de la passation de marchés pour le projet financé par la Banque, tout en analysant les effets éventuels sur le marché, la qualité et l'efficacité des procédures de passation de marchés de l'emprunteur.

Pilier IV. Responsabilité, intégrité et transparence du système

- (xi) La transparence et l'engagement de la société civile favorisent la durabilité des marchés publics ; et
- (xii) Le pays dispose de systèmes de contrôle et d'audit efficaces qui couvrent la durabilité des marchés publics.

Ces indicateurs examinent la participation des parties prenantes, y compris la société civile, pour garantir non seulement l'intégrité du système de passation de marchés, mais aussi la mise en œuvre des APD sur la base du cadre juridique et réglementaire existant de l'emprunteur.

Le système détaillé des indicateurs MAPS sur les APD est joint en annexe 1.

L'APPROCHE DU PNUE POUR L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PLANS D'ACTION SUR LES APD

19. L'approche du PNUE sur les APD donne des orientations aux gouvernements pour la conception et la mise en œuvre de politiques et de plans d'action en matière d'achats publics durables. La méthodologie vise à fournir aux pays une vision, un langage et un

cadre communs pour les achats publics durables et à guider les parties prenantes sur la manière d'ouvrir efficacement la voie à la mise en œuvre des achats publics durables. L'objectif est de mettre en place un cadre politique qui légitime et rationalise les actions en faveur des achats publics durables, et qui, à son tour, informe le marché des objectifs et des domaines prioritaires afin qu'il puisse s'adapter progressivement.

20. Bien que le principal outil d'évaluation de la viabilité des acquisitions pour les opérations de la Banque soit le module de la MAPS sur les APD, l'approche du PNUE sur la mise en œuvre des APD peut être une source d'information lors de la réalisation d'une évaluation de la MAPS sur les APD dans les pays où une évaluation de la durabilité a déjà été effectuée à l'aide du module du PNUE sur la mise en œuvre des APD. De même, le plan d'action du PNUE qui en résulte peut constituer un complément essentiel à l'évaluation de la MAPS sur les APD lors de la mise en œuvre de l'APD.

21. L'approche du PNUE sur la mise en œuvre des APD est résumée à l'annexe 2.

SECTION IV. DURABILITE DANS LE CYCLE DE PASSATION DE MARCHES

22. Les exigences en matière de durabilité peuvent être intégrées aux différentes étapes du cycle du projet, de l'identification, la préparation, à l'évaluation, aux négociations et à la mise en œuvre du contrat.

23. Identification – Cette étape est propice à l'établissement d'une liste ou d'un registre détaillé des évaluations existantes en matière d'achat responsable menées au niveau du pays ou du secteur et qui sont pertinentes pour le projet identifié. Ces évaluations peuvent avoir été réalisées en utilisant le module de la MAPS sur les APD, l'approche du PNUE sur la mise en œuvre des APD ou toute autre méthode d'évaluation appropriée. Les référentiels de connaissances disponibles et la politique et/ou la stratégie nationale existante en matière des APD peuvent servir de guide pour l'utilisation des APD dans le cadre du projet. Les objectifs de durabilité de l'emprunteur, tels que la promotion des PME, l'utilisation de normes minimales de santé et de sécurité, etc. peuvent être mis en évidence au cours de cette étape.

24. Préparation – Sur la base des politiques et stratégies nationales pertinentes en matière de durabilité (à mettre à jour au besoin), l'équipe projet examine et analyse de manière critique les objectifs et facteurs spécifiques de durabilité (économiques, sociaux, environnementaux, de genre) qui peuvent être pris en compte dans le projet. Cet exercice nécessite une évaluation des risques et des opportunités en matière de passation de marchés, afin de s'assurer que les objectifs de durabilité visés contribuent à la meilleure solution « adaptée à l'objectif recherché » et permettent en fin de compte d'obtenir un rapport qualité/prix optimal. L'équipe de projet peut inclure dans la stratégie de passation de marchés du projet les exigences et/ou les critères de durabilité qui peuvent

potentiellement fournir les solutions les plus adaptées à l'objectif recherché et présentant le meilleur rapport qualité/prix. Ces exigences/critères peuvent déjà être intégrés dans le cadre de l'arrangement préliminaire de passation de marchés.

25. Évaluation – La phase d'évaluation du projet fournit les exigences et les critères détaillés des achats durables qui peuvent être pris en compte dans l'acquisition de biens, de travaux et de services. Ces exigences peuvent inclure des critères économiques (par exemple, le coût du cycle de vie), environnementaux (par exemple, la réduction des émissions de dioxyde de carbone, les économies d'énergie), sociaux (par exemple, des conditions de travail décentes) et/ou de genre. L'objectif de durabilité proposé doit être évalué par rapport à d'autres contraintes, telles que, mais sans s'y limiter, les éventuelles restrictions à la concurrence (en l'occurrence, le marché sera-t-il en mesure de répondre aux exigences de durabilité ?), la disponibilité de fournisseurs/soumissionnaires locaux ou nationaux pour les biens, travaux ou services durables, et le différentiel de prix (autrement dit, le coût prévu de la solution durable sera-t-il prohibitif, neutre, ou entraînera-t-il des économies potentielles ?), etc.. L'analyse doit s'attacher à mettre en évidence l'équilibre entre le coût d'adoption desdits exigences/critères et les avantages potentiels qui peuvent en découler.

26. Exécution du marché – Le marché (contrat) peut inclure des considérations économiques, sociales et environnementales dans les clauses d'exécution du marché, à condition qu'elles soient spécifiées dans le DAO et qu'elles soient conformes à la Politique de la Banque. Il peut s'agir de considérations spécifiques telles que les clauses de durabilité pertinentes (par exemple, la performance du fournisseur en matière de durabilité pour l'achat faisant l'objet du marché), ou les mesures d'évaluation de la performance du fournisseur en matière de durabilité ou les Indicateurs de performance, à condition qu'ils soient liés aux spécifications de durabilité dans le DAO ou dans l'engagement contractuel final du soumissionnaire retenu.

27. Suivant les dispositions relatives à la passation de marchés pour le projet, le plan détaillé de durabilité économique, environnementale et sociale doit être finalisé et convenu avec l'emprunteur pendant la phase de négociation. Un résumé dudit plan doit être inclus dans l'Accord de financement pour approbation par le Conseil d'administration.

APD sensibles au genre

Les achats publics durables de biens, travaux ou services peuvent prendre en compte les exigences liées au genre et à l'autonomisation des femmes en vue d'appuyer l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes. Conformément aux dispositions pertinentes de la Politique de passation de marchés de la Banque, ces achats publics sensibles au genre doivent être conformes aux politiques ou stratégies du pays concerné en matière de développement durable et, plus particulièrement, d'autonomisation des femmes. Il n'existe pas d'approche unique pour les dispositions relatives à l'égalité des sexes dans le processus de passation de marchés, à condition que ces dispositions soient adaptées à l'objectif recherché. Selon le contexte, l'emprunteur peut suggérer l'une des pratiques suivantes :

- (i) Accroître l'accès des entreprises détenues par des femmes aux marchés publics grâce à une classification fondée sur la propriété et le contrôle par femmes ;
- (ii) Introduire des marchés réservés pour les entreprises détenues par des femmes pour des catégories spécifiques de contrats ou des contrats relevant d'un certain seuil de valeur ;
- (iii) Accorder une marge de préférence aux entreprises appartenant à des femmes;
- (iv) Instaurer des salaires équitables pour la main-d'œuvre féminine,
- (v) etc.

Dans tous les cas, la Banque doit veiller à ce que les solutions de passation de marchés sensibles au genre, telles que proposées par l'emprunteur, n'aient pas d'incidence négative sur l'objectif de rapport qualité/prix optimal.

Considérations clés dans le processus de passation de marchés

Un processus de passation de marchés pour un projet comprend la planification de l'acquisition, la préparation des spécifications ou des exigences, l'estimation des coûts, la recherche de fournisseurs, qui comprend les critères de qualification, le processus d'appel d'offres, l'attribution du contrat et la gestion du contrat. Tout au long de ce processus, les considérations de durabilité devraient être prises en compte dès le début et tout au long du processus.

28. Les exigences en matière d'achat durable doivent être fondées sur des justificatifs et sur des critères crédibles de label social, de label écologique ou sur des informations recueillies auprès des parties prenantes de l'industrie, de la société civile ou des agences de développement international, selon le cas. Les spécifications de durabilité peuvent

être basées sur la conformité ou la performance. La catégorie de spécifications (spécifications basées sur la conformité ou sur les performances) encourage différents niveaux d'innovation du marché, ce qui a une incidence sur le choix de la catégorie par l'emprunteur.

29. Les spécifications basées sur la conformité (désignées également sous le nom de spécifications techniques, détaillées, ou de conception) décrivent en détail les exigences techniques de la conception, de la méthode de production, de la construction et/ou de la livraison. La spécification de durabilité peut comprendre une caractéristique physique du produit (par exemple, le contenu recyclé) ou la méthode de fabrication ou de livraison du produit. Lorsqu'ils envisagent une spécification basée sur la conformité, les soumissionnaires doivent se conformer aux spécifications de durabilité prescrites (les soumissions satisfont ou ne satisfont pas aux exigences) ; et il y a une faible marge pour l'innovation ou les solutions durables alternatives.

30. Les spécifications fondées sur le rendement (également dites spécifications fondées sur les résultats) décrivent les résultats ou les résultats requis en termes d'exigences de rendement opérationnelles, fonctionnelles ou durables. Les spécifications peuvent définir la fonction proposée que doit remplir le produit (par exemple, la durabilité du béton à fournir, l'efficacité énergétique/carburant d'une machine). Les spécifications de performance sont prises en compte lorsque l'on souhaite innover pour parvenir à des solutions durables. Les spécifications basées sur les performances sont évaluées sur leur mérite en attribuant une note par rapport à des critères notés.

31. Les normes (par exemple, ISO 14001) et les labels (écolabel, label social) standard sont des outils indispensables à la mise en œuvre des APD. Les labels peuvent être utilisés dans les spécifications de conformité et les critères d'attribution. Cependant, pour que les labels soient utilisés de manière appropriée, ils doivent être (1) crédibles et reconnus à l'échelle internationale ; et (2) pertinents par rapport à l'objet du marché. Des labels équivalents ou une accréditation sont acceptables.

32. Les écolabels ou labels écologiques ou environnementaux (par exemple, la Fleur européenne) couvrent la préférence environnementale globale d'un produit ou d'un service sur la base du coût du cycle de vie. Les labels sociaux (par exemple, le commerce équitable) couvrent différents types de questions socio-économiques, telles que les droits de l'homme, les droits des travailleurs, l'interdiction du travail des enfants, le paiement d'un prix équitable aux producteurs des pays en développement.

33. Les critères de durabilité peuvent être basés sur des normes et des compétences techniques vérifiables. La vérification de la conformité d'un fournisseur aux normes de durabilité relève de la responsabilité de l'autorité de certification compétente (ISO par exemple). L'emprunteur doit faire preuve de diligence raisonnable et obtenir la

confirmation de l'organisme de certification. De même, des qualifications appropriées peuvent être exigées pour garantir la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité.

34. Selon la nature, la taille et la complexité de l'acquisition, l'emprunteur peut organiser une séance d'information préalable à l'appel d'offres afin d'informer les soumissionnaires potentiels sur les exigences spécifiques en matière de durabilité pour le projet. De même, une pré-qualification des soumissionnaires peut être mise en place pour s'assurer que seuls ceux qui répondent aux critères de durabilité requis sont invités à présenter des soumissions. La méthode d'évaluation de la pré-qualification (le cas échéant) et des soumissions doit être correctement déterminée. Cette méthode peut comprendre :

- des critères de qualification qui fixent toutes les exigences obligatoires à satisfaire, généralement sous forme de critères satisfait/non satisfait ou de critères oui/non;
- des critères notés qui sont pondérés et qui permettent de noter et de classer les offres/propositions par ordre de mérite ;
- des critères monétaires quantifiables appliqués aux prix pour établir des coûts d'évaluation comparatifs tels que le coût du cycle de vie et lorsque les solutions de durabilité doivent être évaluées en termes monétaires tels que la consommation d'énergie, les émissions de CO₂, etc.

35. Les exigences, normes et mesures de durabilité convenues doivent être spécifiées dans le contrat afin de garantir que le fournisseur ou l'entrepreneur est contractuellement tenu de fournir les résultats de durabilité. Un plan de gestion du contrat, comprenant des objectifs et des mesures de performance en matière de durabilité, doit être convenu conjointement afin de lier la gestion du contrat aux objectifs de durabilité. En outre, il est essentiel, en particulier pour les contrats complexes ou d'un montant important, de procéder à des audits périodiques de l'exécution du projet afin de vérifier que les performances satisfont aux exigences de durabilité convenues.

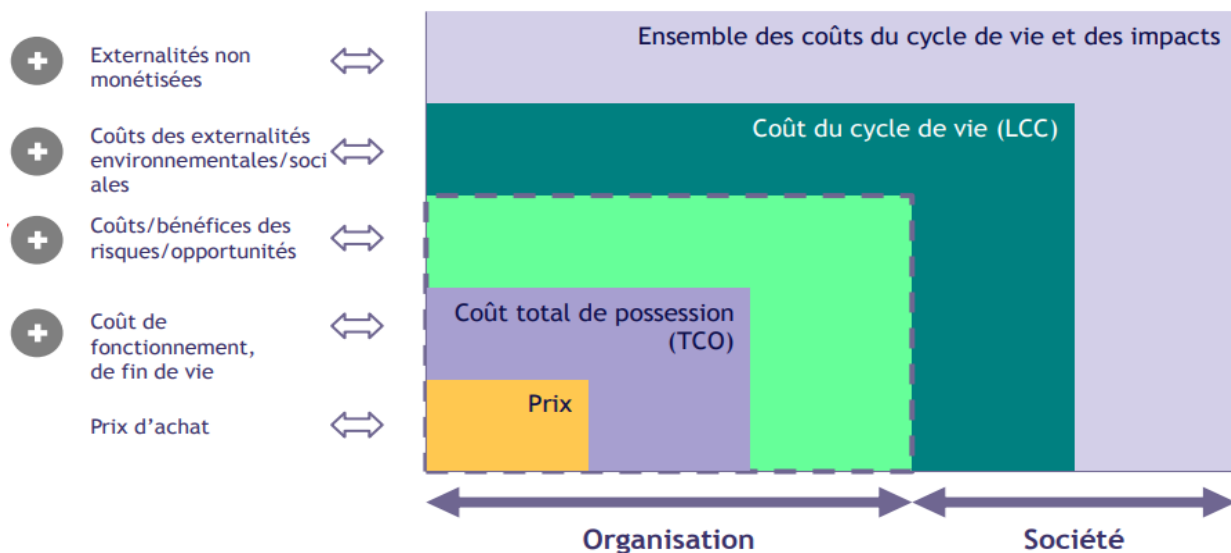
SECTION V. METHODES DE PASSATION DE MARCHES DANS LE CADRE DES APD

36. Les APD intègrent des considérations de durabilité tout au long du processus de passation de marchés afin d'obtenir un rapport qualité/prix optimal dans la réalisation des objectifs de développement sur l'ensemble du cycle de vie. Pour atteindre cet objectif, il existe des méthodes de passation de marchés appropriées à prendre en compte dans le processus de passation de marchés. Celles-ci comprennent généralement l'établissement du coût du cycle de vie, l'approche de l'Offre économiquement la plus avantageuse et le système de notation établi en points et au regard des mérites. Cette section décrit comment ces méthodes sont utilisées dans les marchés publics durables.

COUT DU CYCLE DE VIE

37. Le coût d'une acquisition est souvent basé sur le prix initial ou le prix d'étiquetage au moment de l'achat, en raison de sa facilité d'application. Cependant, ce coût peut ne pas être économiquement précis car il ne représente qu'une partie du coût total pour le donneur d'ordre. En outre, ce coût initial plus bas peut s'avérer plus coûteux si l'on considère le coût total de possession, qui prend en compte non seulement le coût d'acquisition, mais également le coût d'exploitation et de maintenance sur toute sa durée de vie, y compris les frais de mise au rebut.

38. L'évaluation du Coût du cycle de vie (CCV) est l'évaluation du coût d'acquisition initial plus le coût de possession ultérieur pour déterminer le coût total pendant toute la durée de vie des biens ou des travaux. Le processus consiste à compiler tous les coûts qui seront encourus pendant la durée de vie du produit. Ces coûts comprennent l'investissement initial, les investissements et dépenses supplémentaires futurs, et les coûts récurrents annuels, moins toute valeur résiduelle. La somme de ces éléments constituera le Coût total de possession (CTP) pour l'organisation. Le calcul des coûts peut également inclure les externalités (impact positif ou négatif sur la société) qui peuvent être monétisées (par exemple les émissions de carbone) ainsi que les externalités qui ne peuvent pas être facilement monétisées. Le diagramme ci-dessous donne un aperçu des facteurs d'évaluation des coûts du cycle de vie.



UN Environment /ISO 20400

39. Tous les flux de trésorerie futurs sont généralement actualisés à l'aide d'un taux d'actualisation approprié qui reflète le coût du capital. Un exemple d'application de la méthode CCV est proposé à l'annexe 3.

40. L'application de la méthode CCV dans l'évaluation des offres est souvent utilisée dans les marchés impliquant des exigences de durabilité. L'utilisation de la méthode CCV est particulièrement utile pour la passation de marchés portant sur des centrales électriques ou industrielles, des systèmes informatiques, des équipements importants et complexes, etc. Les critères appropriés pour l'évaluation de la méthode CCV dépendent de la nature et des caractéristiques du marché et doivent être spécifiés dans le DAO. Ces critères comprennent généralement la durée de vie économique de l'équipement, le taux d'actualisation, des hypothèses adéquates en termes de performances et de maintenance, etc.

41. L'utilisation du CCV est toutefois soumise à certaines réserves. Le principal défi est l'accès limité à des informations fiables sur les coûts et les performances historiques, qui sont nécessaires pour une estimation précise des coûts totaux. Un autre défi concerne l'incertitude inhérente à toute prévision des coûts et des performances futurs. L'absence ou l'inexactitude des données augmente le risque de commettre une évaluation erronée, diminuant ainsi la contribution effective des estimations du CCV à l'amélioration des décisions d'acquisitions. De même, les hypothèses reflétées dans les paramètres utilisés dans l'analyse du CCV - tels que la durée de vie économique et le taux d'actualisation - peuvent ou non refléter les conditions futures. Il convient de noter que les résultats de l'analyse du CCV dépendent d'hypothèses fiables. Des hypothèses différentes peuvent indiquer une ligne de conduite différente.

OFFRE ÉCONOMIQUEMENT LA PLUS AVANTAGEUSE (OEPA)

42. Les décisions de passation de marchés sont généralement fondées sur le prix évalué le plus bas parmi les offres considérées comme conformes pour l'essentiel au moyen d'une évaluation sur la base oui/non. L'approche de l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA) permet à l'autorité contractante d'utiliser des critères qui reflètent les aspects qualitatifs, techniques et durables d'une offre, en plus du prix, lorsqu'elle prend une décision d'attribution. Ces critères peuvent concerner la qualité, la valeur technique, les caractéristiques esthétiques et fonctionnelles, les caractéristiques environnementales, les coûts de fonctionnement, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison. Une autorité contractante peut utiliser des critères visant à satisfaire aux exigences économiques, environnementales ou sociales.

43. Les critères devraient être spécifiés dans le DAO afin de permettre aux évaluateurs techniques de comparer et d'évaluer les soumissions de manière objective. Chaque critère utilisé est soumis à une pondération relative, qui doit être indiquée dans le DAO. L'évaluation des soumissions est généralement effectuée au moyen d'un système à deux enveloppes. En plus de l'évaluation des qualifications des soumissionnaires au moyen d'un processus sur la base oui/non, la première étape est une évaluation technique qui utilise des critères individuels pondérés pour évaluer le mérite technique des offres. La deuxième étape est une évaluation financière qui calcule le score global (technique et financier) de chaque soumission.

44. Afin de faciliter l'application de l'approche de l'OEPA (le cas échéant), la Banque a préparé des Dossiers types d'appel d'offres (DTAO) spécifiques à utiliser lorsqu'il est prévu d'évaluer les offres sur la base de l'OEPA. Ces DTAO comprennent :

- ✓ DTAO pour l'acquisition des Biens – Deux Enveloppes
- ✓ DTAO Travaux – Deux Enveloppes (sans Pré-qualification)
- ✓ DTAO pour l'acquisition d'Équipements - marchés de conception, fourniture et montage d'installations – Deux Enveloppes (sans Pré-qualification)
- ✓ DTAO pour l'acquisition d'Équipements - marchés de conception, fourniture et montage d'installations – Deux Étapes (sans Pré-qualification)

45. Deux cas illustratifs sont proposés en annexe 4 et 5.

ANNEXES

ANNEXE 1 – SYSTEME D'INDICATEURS DE LA MAPS SUR L'APD

Pilier I – Cadre législatif, réglementaire et politique	
1	Le cadre juridique des marchés publics couvre les principes des achats publics durables.
	1(a) - Couverture des critères de durabilité 1(b) - Méthodes d'acquisition 1(c) - Règles concernant la participation 1(d) - Dossiers d'appel d'offres et spécifications 1(e) - Critères d'évaluation et d'attribution 1(f) - Gestion des contrats
2	Les réglementations et les outils d'application soutiennent l'APD
	2(a) - Règlements d'application prévoyant les processus et procédures d'achat durable 2(b) - Documents types pour l'achat public durable et conditions contractuelles types 2(c) - Boîte à outils pour soutenir l'achat durable 2(d) - Manuel sur l'achat durable
3	La politique et la stratégie fournissent un cadre propice à la mise en œuvre de l'achat durable.
	3(a) - Politique d'achat durable 3(b) - Stratégie en matière de marchés durables
Pilier II – Cadre institutionnel et capacité de gestion	
4	L'achat durable est intégré dans le système de gestion des finances publiques.
	4(a) - Lois budgétaires et procédures comptables
5	Le pays est doté d'une institution responsable de l'APD
	5(a) - Responsabilités, financement et effectifs de la fonction normative/de réglementation 5(b) - Fonction de certification
6	Les politiques et stratégies des entités adjudicatrices englobent l'APD.
	6(a) - Stratégie des entités adjudicatrices en matière d'achat durable 6(b) - Organe centralisé de passation de marchés
7	L'achat durable est intégré dans un système d'information efficace.
	7(a) - Publication d'informations sur les achats durables 7(b) - Utilisation de l'acquisition électroniques pour soutenir la durabilité
8	Le système de passation des marchés publics a un fort potentiel à développer et à accélérer le passage à des achats publics plus durables.
	8(a) - Formation, conseil et assistance en matière d'achats durables 8(b) - Suivi de l'achat durable
Pilier III – Activités d'acquisition publique et pratiques du marché	
9	Les pratiques en matière d'achats durables sont conformes aux objectifs définis.
	9(a) - Considérations de durabilité au cours de la phase de planification 9(b) - Considérations de durabilité au cours de la phase de sélection et d'adjudication 9(c) - Considérations de durabilité pendant la phase de gestion des contrats
10	Le secteur privé contribue à un marché des acquisitions plus durables.
	10(a) - Dialogue et partenariats entre les secteurs public et privé favorisant la durabilité 10(b) - Organisation du secteur privé et accès au marché des acquisitions publiques durables 10(c) - Principaux secteurs et stratégies sectorielles pour améliorer la durabilité
Pilier IV – Responsabilité, intégrité et transparence du système des marchés publics	
11	La transparence et l'engagement de la société civile favorisent la durabilité dans les acquisitions.
	11(a) - La société civile soutient la durabilité dans les marchés publics
12	Le pays est doté de mécanismes de contrôle et d'audit efficaces qui couvrent la durabilité dans les acquisitions.
	12(a) - Cadre d'audit pour les achats durables

ANNEXE 2 - L'APPROCHE DU PNUE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ACHATS PUBLICS DURABLES

L'approche du PNUE sur les Achats Publics Durables est structurée selon les étapes suivantes :

Étape 1 – Définition du projet, établissement du modèle de gouvernance et formation

1.1 L'objectif principal de cette étape est de convenir (le PNUE et le pays intéressé) de l'approche sur les APD et d'établir le cadre institutionnel pour la mise en œuvre. Les pays intéressés à recevoir le soutien du PNUE pour l'approche sur les APD soumettent généralement au PNUE une manifestation d'intérêt montrant l'engagement de l'institution concernée, notamment l'autorité responsable des marchés publics, à entreprendre ce projet. Les deux parties s'engagent ensuite conjointement à :

- conclure un accord de financement ;
- organiser une réunion de démarrage en vue d'évaluer dès le début la volonté politique et le niveau d'engagement pour la promotion des APD ;
- définir le champ d'application des activités ;
- désigner un Point Focal National (PFN) ;
- mettre en place un Comité de pilotage (CP) ;
- convenir d'un calendrier pour le projet ; et
- organiser une formation/un atelier initial pour expliquer l'approche sur les APD ; les rôles et les responsabilités, et les résultats attendus.

Étape 2 – Évaluation de l'état des lieux des APD; examen juridique, exercice de hiérarchisation et analyse de l'état du marché

2.1 Évaluation de la situation – L'objectif est d'évaluer les niveaux actuels de pratique d'achats publics durables afin d'identifier des étapes pour une amélioration continue. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- i. Identifier les actions en cours au niveau national / organisationnel en lien avec les APD ;
- ii. Comprendre les étapes nécessaires pour l'amélioration des APD ;
- iii. Comparer l'approche des APD du pays avec celle d'autres approches ;
- iv. Sensibiliser à l'engagement international envers les APD ; et
- v. Vérifier les progrès du pays à un stade ultérieur.

2.2 L'évaluation est réalisée sur la base d'un questionnaire permettant d'acquérir une compréhension initiale de l'état des lieux dans le pays. L'évaluation de l'état des lieux servira également non seulement de point de départ et de référence pour l'examen juridique, particulièrement pour les questions du droit international adoptées dans le pays

qui pourraient aider à la mise en place des APD, mais sera également utilisée pour nourrir l'élaboration de la politique et du plan d'action sur les APD.

2.3 Examen juridique – Le cadre juridique et réglementaire du pays doit être pris en compte lors de la conception et de la mise en place des APD. Une analyse de l'environnement juridique est entreprise afin d'identifier les politiques existantes et de proposer des recommandations d'amendement de la législation afin d'intégrer de manière adéquate les APD dans un cadre politique cohérent. Dans les pays où une réforme des marchés publics est en cours, cela fournit une excellente opportunité d'introduire des considérations de durabilité à un stade très précoce. Conformément à la hiérarchie des sources, l'examen juridique couvre les points suivants :

- (a) dans de nombreux pays, le cadre juridique international et la constitution nationale en matière de marchés publics sont influencés par le cadre juridique et réglementaire international tel que l'Accord sur les marchés publics (AMP) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou la loi-type de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ;
- (b) le cadre de droit constitutionnel et administratif pour examiner s'il existe des normes constitutionnelles sur la protection de l'environnement ou des objectifs sociaux constitutionnels ;
- (c) un aperçu du règlement général sur les marchés publics et des objectifs principaux qui y sont inscrits, tels que le meilleur rapport qualité/prix, la transparence, l'égalité de traitement des soumissionnaires, etc. L'examen juridique doit examiner si les objectifs premiers consacrés de la réglementation des marchés publics peuvent être en conflit avec les objectifs secondaires tels que les APD ;
- (d) un examen des politiques nationales de développement durable et des mandats d'APD couvrant les trois aspects de la durabilité (économique, social et environnemental). Selon le contexte d'un pays, il peut y avoir des différences dans leurs réponses aux aspects environnementaux et sociaux des marchés publics. Il est fréquent que le cadre juridique et réglementaire national soit plus avancé sur des aspects économiques au départ, puisque le contrôle des dépenses publiques et la promotion du rendement économique sont les objectifs premiers de la réglementation des marchés publics. Il est désormais de plus en plus reconnu que l'intégration des dimensions sociales et environnementales apporterait une meilleure optimisation des ressources sur toute la durée de vie.

2.4 Exercice de hiérarchisation – L'objectif de l'exercice de hiérarchisation est d'identifier et de convenir des produits et services qui pourraient faire partie d'une éventuelle politique et d'un éventuel plan d'action sur les APD. Cette approche basée sur le risque garantit une gestion adaptée des impacts de durabilité les plus importants.

L'exercice de hiérarchisation vise à aider l'organisation chargée de la mise en œuvre à concentrer ses efforts sur les domaines du marché et du contrat qui contribuent au développement durable en temps opportun et de manière efficace.

2.5 L'exercice comprend les quatre phases suivantes :

- La phase 1 consiste à identifier tout objectif de développement durable ou plan de production et de consommation durables du gouvernement. Il est nécessaire de définir les critères ou les domaines du développement durable en termes économiques, sociaux et environnementaux, qui sont prioritaires pour le pays ou l'organisation chargée de la mise en œuvre, afin que l'APD puisse être considéré comme un outil conforme aux politiques existantes. L'objectif est de créer une liste restreinte de problèmes et d'impacts possibles que l'approche de l'APD pourrait soutenir (par exemple, le changement climatique, la réduction des déchets, la création d'emplois, etc.)
- La phase 2 du processus consiste à effectuer une analyse des dépenses en fonction des montants dépensés par le pays, des dépenses des départements et des produits et services.
- La phase 3 vise à identifier les risques et les possibilités d'amélioration, et à affiner davantage la hiérarchisation des produits et des services. Étant donné qu'un produit dont le coût ou la quantité est relativement faible peut présenter un risque durable élevé, il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur les catégories de dépenses élevées ; et
- La phase 4 consiste à proposer une liste finale des produits et services prioritaires que la politique et le plan d'action mettront en œuvre.

2.6 Analyse de l'état de préparation du marché – Les principaux objectifs de l'analyse de l'état de préparation sont les suivants :

- Évaluer les capacités de production existantes pour les produits et services durables dans le pays ;
- Analyser la réceptivité potentielle du marché et du secteur commercial national aux appels d'offres pour les APD ;
- Déterminer la capacité à répondre aux exigences actuelles et futures des marchés publics pour les produits et services durables ;
- Identifier les instruments et outils de certification ou de vérification pertinents, ainsi que les lacunes ; et
- Aider à la planification des activités pour l'introduction progressive des APD.

Étape 3 – Planification stratégique – Création d'une politique et d'un plan d'action

3.1 Sur la base des résultats de l'évaluation de la situation, de l'examen juridique, de l'exercice de hiérarchisation et de l'analyse de l'état de préparation du marché, il est alors essentiel de proposer une politique et un plan d'action adéquats sur les APD qui serviront de cadre et de mandat clairs pour la mise en œuvre. Le champ d'application de la politique peut inclure les impacts sur la durabilité tels que l'utilisation des ressources, les matériaux recyclés, la conservation de l'eau, l'approvisionnement en énergie renouvelable, la gestion du carbone, etc. La politique sur les APD peut inclure des objectifs mesurables pour chaque impact de durabilité identifié, l'engagement de contrôler les objectifs clés avec une norme reconnue, l'engagement de faire valider les résultats de manière indépendante. Afin de garantir la responsabilité de la mise en œuvre et de donner un mandat aux personnes chargées de la mise en œuvre, la politique et le plan d'action sur les APD doivent être approuvés au plus haut niveau de l'organisation.

Étape 4 – Formation

4.1 Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de l'Approche sur les APD, une formation adéquate devrait être dispensée à plusieurs étapes du processus et auprès de différents groupes cibles. Le but global est de sensibiliser les parties prenantes concernées par l'APD, sur ce qu'il implique, de leur faire connaître les avantages de l'APD, et de renforcer les capacités à le mettre en œuvre avec de bonnes pratiques d'achat. Les objectifs spécifiques de la formation comprennent la sensibilisation aux avantages des APD, l'augmentation du soutien politique à tous les niveaux critiques, le développement et la mise en œuvre appropriés de l'approche sur les APD, la formation du personnel responsable des achats et des contrats, et l'amélioration continue. Dans les pays où le renforcement des capacités en matière de marchés publics est déjà bien développé, la formation sur les APD peut être intégrée dans les programmes existants.

Étape 5 - Mise en place des APD tout au long du cycle de passation de marchés

5.1 La phase de mise en œuvre portera essentiellement sur l'insertion de mesures ou de critères de durabilité tout au long du cycle de passation de marchés, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'évaluation des offres, l'attribution des marchés et la gestion des contrats, en passant par les spécifications. L'identification des besoins comprendra un objectif d'amélioration de l'efficacité par le biais d'une refonte des besoins, qui permettra de passer de l'achat de produits à l'acquisition de services et de solutions de système, avec pour effet de réduire l'impact environnemental des besoins des consommateurs. La définition de l'exigence ou des spécifications est essentielle et présente une portée importante pour mener le plan d'action de durabilité auprès des soumissionnaires. Lors de la spécification des critères de durabilité pour un bien, un ouvrage ou un service, différentes approches peuvent être utilisées, allant des spécifications techniques, fonctionnelles, de performance, en passant par les critères de seuils (niveaux minimum ou maximum à atteindre) jusqu'aux critères de pondération. De

même, les écolabels peuvent être utilisés pour aider à définir les spécifications ou être utilisés directement comme une exigence pour les produits. Un écolabel est *un outil de communication visuelle indiquant les produits, services ou entreprises écologiquement préférables et qui sont basés sur des normes ou des critères*. Un exercice de pré-qualification peut également être introduit lors de la sélection des fournisseurs. L'approche consiste à évaluer les fournisseurs intéressés afin de déterminer ceux qui satisfont aux exigences de durabilité, puis à inviter les fournisseurs pré-qualifiés à soumissionner pour le marché.

ANNEXE 3 – ÉTUDE DE CAS : COUT TOTAL DE POSSESSION (CTP)

Ce cas implique l'utilisation du calcul du CCV dans l'acquisition d'un équipement d'une durée de vie utile de 10 ans. Le prix de l'offre est de 3 000 000. Les coûts annuels d'exploitation et de maintenance sont estimés respectivement à 75 000 et 30 000. De plus, en plus de la maintenance annuelle régulière, l'équipement proposé par ce soumissionnaire fera l'objet d'une maintenance majeure ponctuelle à l'année 5, d'un coût de 500 000. La valeur résiduelle à l'année 10 est estimée à 750 000. Le coût du capital est de 5 %. Ce taux annuel est utilisé pour déterminer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs de l'année 1 à l'année 10. La formule du facteur d'actualisation est la suivante : $1/(1+i)^n$ où i est le taux d'intérêt et n l'année du flux de trésorerie. À titre d'exemple, le facteur d'actualisation pour l'année 3 est $1/(1+0.05)^3$ ou 0,863837

Année	Prix de l'offre	Éléments de coût estimés				Facteur d'actualis. (i=5%)	Valeurs actualisées				
		Ops	Maint. régulière	Maint. majeure	Valeur résid.		Prix de l'offre	Ops	Entretien régulier	Maint. majeure	Valeur résid.
0	3000000					1	3000000				
1		75000	30000			0.95238		71429	28571		
2		75000	30000			0.90703		68027	27211		
3		75000	30000			0.86384		64788	25915		
4		75000	30000			0.82270		61703	24681		
5		75000	30000	500000		0.78353		58764	23506	391763	
6		75000	30000			0.74622		55966	22386		
7		75000	30000			0.71068		53301	21320		
8		75000	30000			0.67684		50763	20305		
9		75000	30000			0.64461		48346	19338		
10		75000	30000		(750000)	0.61391		46043	18417		(460435)
Montants actualisés							3000000	579130	231652	391763	(460435)
Coût du cycle de vie de l'acquisition							3742110				

Le coût total du cycle de vie de cette offre, calculé à 3 742 110, est égal au prix de l'offre, **majoré** des montants actualisés du coût d'exploitation, du coût de maintenance régulière et du coût de maintenance ponctuelle, et **minoré** de la valeur résiduelle actualisée. Ce montant devrait être comparé au CCV des autres offres pour déterminer l'offre évaluée la plus basse.

ANNEXE 4 – ÉTUDE DE CAS : EXEMPLE D'EXIGENCES ET CRITERES DE NOTATION AUX POINTS

1. Performances antérieures

						Notation		Documentation
Exigence						Score maximum	Remarque	Exigence de soumission
1.1 Nombre de contrats similaires Nombre de contrats similaires achevés de manière satisfaisante et pour l'essentiel (lorsque ce nombre est x), qui sont : 1. similaires aux exigences (Référence--- ; et 2. achevés au cours des _____ dernières années. [insérer le numéro] Méthode de notation :						<i>[choisir une note maximale (sur 100) entre 30 et 40]</i>	Dans le cas d'un GECA, tous les membres réunis seront évalués.	Formulaire ??
Nombre de contrats [Nombre de contrats similaires achevés de manière satisfaisante et pour l'essentiel].	$\geq x+4$ contrats]	$x+3$ contrats]	$x+2$ contrats]	$x+1$ contrats]	x contrats]			
Pondération	[100]	[70]	[40]	[10]	[0]			

2. Capacité de gestion de contrats/projets

Critères	Notation		Documentation
Exigence	Score maximum	Remarque	Exigence de soumission
[Capacité de gestion de contrats/projets démontrée dans les domaines clés suivants : 1. Description du/des système(s) de gestion de projet et de la manière dont ils seront appliqués (y compris le statut d'accréditation aux normes reconnues à l'échelle internationale applicables à l'industrie) 2. Pratique de gestion de l'environnement, de la société, de la santé et de la sécurité 3. Utilisation de l'ingénierie de la valeur, innovation et amélioration continue].	[choisir une note maximale (sur 100) entre 20 et 30]	Dans le cas d'un GECA, la capacité du membre chef de file sera évaluée	Tableau ??

Méthode de notation :							
Domaines clés : [Nombre et étendue des domaines clés démontrés].	[tous les 3]	[2]	[1]	[0]			
Score initial	[67-100]	[34-66]	[1-33]	[0]			

3. Exigences du Maître d'ouvrage

Critères					Notation		Documentation
Exigence					Score maximum	Remarque	Exigence de soumission
[Démontrer une compréhension des exigences du Maître d'ouvrage. Les principaux aspects à aborder sont les suivants : 1. l'approche du contrat 2. le calendrier préliminaire/le calendrier de livraison, et 3. l'identification des risques)]. Méthode de notation :					[choisir une note maximale (sur 100) entre 20 et 30]		Tableau ??
Aspects clés : [Nombre et étendue des domaines clés démontrés].	[tous les 3]	[2]	[1]	[0]			
Score initial	[67-100]	[34-66]	[1-33]	[0]			

4. Achat durable

Critères					Notation		Documentation
Exigence					Score maximum	Remarque	Exigence de soumission
[Les pratiques d'achat durable (à préciser par le Maître d'ouvrage) démontrées dans les domaines clés suivants: 1. Pratique d'achat durable, et 2. Bilan des résultats obtenus en matière d'achats durables. Méthode de notation :					[choisir une note maximale (sur 100) entre 0 et 20]	Dans le cas d'un GECA, au moins un membre sera évalué.	Tableau -??
Aspects clés : [Nombre et étendue des domaines clés démontrés].	[tous les 2]	[1]	[0]				
Score initial	[51-100]	[1-50]	[0]				

ANNEXE 5 – ÉTUDE DE CAS : PERFORMANCES EN MATIÈRE DE CO₂ ET IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le gouvernement de Numbia a reçu un prêt de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du projet de conception et de construction d'infrastructures estimé à 80 millions de dollars. La passation de marchés sera conforme à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le groupe de la Banque.

Lors de l'évaluation du projet, le Numbia a suggéré l'application des exigences de sa politique d'achat durable pour ce type de projet, notamment en ce qui concerne la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO₂). L'équipe de projet de la Banque a exercé les diligences nécessaires et a conclu que la demande de Numbia était conforme à ses propres politiques et ne compromettrait pas les principes de passation de marchés de la Banque.

Le marché devrait faire faire l'objet d'un appel d'offres incluant des considérations durables conformément à la politique de Numbia sur les APD, qui vise à réduire les émissions de dioxyde de carbone. L'appel d'offres comprendra une pré-qualification suivie d'un dialogue compétitif en deux phases. Les entrepreneurs sélectionnés seront autorisés à soumettre leurs solutions techniques finales et leurs propositions financières à l'issue du second dialogue.

La sélection est basée sur l'approche de l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA) afin de retenir l'entrepreneur qui offre le meilleur rapport qualité/prix. Les critères d'évaluation comprennent le prix de l'offre et deux dimensions de durabilité, notamment la performance en matière de CO₂ et l'impact environnemental.

Numbia privilégie les solutions qui réduisent les émissions de CO₂. L'évaluation des offres déduira une somme monétaire du prix des offres pour compenser la réduction des émissions de CO₂. À mesure que les efforts de réduction des émissions de CO₂ seront plus importants, la déduction sera d'autant plus élevée. L'allocation sera comprise entre 1 % et 5 % du prix de l'offre en fonction du niveau de CO₂ réduit.

Le deuxième critère de qualité de l'OEPA privilégie les solutions ayant un faible impact environnemental. Ce facteur est monétisé sur la base du coût du cycle de vie de tous les matériaux utilisés dans la construction. La conception de référence est utilisée pour estimer les quantités de matériaux utilisés dans cet ouvrage. Ces quantités sont utilisées pour calculer la valeur de l'impact environnemental pour chaque offre. L'allocation maximale pour un faible facteur d'impact environnemental est fixée à 20 millions de dollars.

Résultats de l'appel d'offres

À la suite de l'appel d'offres basé sur les exigences fonctionnelles et techniques, cinq entrepreneurs potentiels sont présélectionnés. Trois candidats sont retenus à l'issue du premier cycle de dialogue sur le mérite de leurs solutions. Au terme de la deuxième phase de dialogue, ces trois soumissionnaires sont autorisés à faire leurs propositions techniques finales qui sont accompagnées de propositions financières. Sur la base des données techniques des offres, l'équipe d'évaluation technique de l'autorité contractante détermine pour chaque offre le niveau d'émission de CO₂ et l'impact environnemental. Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous.

	Soumissionnaire 1	Soumissionnaire 2	Soumissionnaire 3	Observations
Prix des offres	76 000 000 \$	70 000 000 \$	82 000 000 \$	
Allocation pour l'émission de CO ₂	5%	3%	5%	La solution du soumissionnaire 2 présente une émission de CO ₂ plus élevée
	(3 800 000 \$)	(2 100 000 \$)	(4 100 000 \$)	
Allocation pour impact environnemental	(10 000 000 \$)	(5 000 000 \$)	(16 000 000 \$)	Les matériaux utilisés par le soumissionnaire 3 sont plus respectueux de l'environnement
Prix de l'offre ajusté	62 200 000 \$	62 900 000 \$	61 900 000 \$	
Classement	2	3	1	

Le marché sera attribué au soumissionnaire 3 ayant le prix ajusté le plus bas (pour l'émission de CO₂ et l'impact environnemental) de 61 900 000 \$ pour un montant contractuel de 82 000 000 \$.

ANNEXE 6 – DOCUMENTS DE REFERENCE

- Politique de passation de marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, octobre 2015
- Méthodologie pour la mise en œuvre de la politique de passation de marchés de la Banque africaine de développement, octobre 2015
- Manuel des opérations de passation de marchés, Banque africaine de développement, novembre 2018
- Méthodologie d'évaluation des systèmes de passation des marchés (MAPS) - Module complémentaire sur les achats publics durables (APD), février 2018
- Lignes directrices de l'approche du PNUE dans la mise en œuvre des achats publics durables, 2012

